东莞常平“1·19”一般道路交通事故调查报告

东莞市政府事故调查组

2024 年 5 月

目　录

一、 事故基本情况 2
（一）涉事单位、车辆、驾驶人情况 2
（二）事故发生单位安全管理情况 6
（三）事故发生经过 6
（四）人员伤亡和直接经济损失情况 7
（五）其他情况 7
二、事故应急处置及评估情况 7
（一）事故信息接报及响应情况 7
（二）事故现场应急处置情况 8
（三）医疗救治和善后情况 8
（四）事故应急处置评估 9
三、事故原因分析 9
（一）直接原因分析 9
（二）事故相关检验检测和鉴定情况 10
（三）其他可能因素排除 12
四、有关责任单位存在的主要问题及履职情况 12
（一）事故单位存在的问题 12
（二）东莞市公安局交通警察支队常平大队 12
（三）东莞市交通运输局常平分局 13
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 13
（一）因在事故中死亡免予追究责任人员 13
（二）对事故有关人员和单位的行政处罚建议 14
（三）其他处理建议 14
六、事故主要教训 15
七、事故整改和防范措施 15
（一）进一步加大执法力度 15
（二）进一步落实道路货运安全生产主体责任 15
（三）进一步加强驾驶员安全管理和培训工作 16
（四）进一步强化交通安全宣传教育 16

2024年1月19日7时06分许，在国道G220东深路东莞市常平镇司马中桥路段发生一起重型半挂牵引车与电动自行车发生碰撞的道路交通事故，造成电动自行车驾驶人当场死亡及车辆损坏，直接经济损失约为人民币100万元（包含车辆损失和人身伤亡赔偿等）。

事故发生后，常平镇副镇长、公安分局局长钟锦志作出批示，要求常平交警大队、应急等部门妥善做好善后处置工作，尽快查明事故原因，依法进行严肃处理，落实各部门监管责任，堵塞漏洞，吸取教训，举一反三，加强整改。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，2024年1月21日，东莞市人民政府成立了由常平镇副镇长、公安分局局长钟锦志任组长，常平镇公安分局、交通运输分局、应急管理分局、交警大队、司法分局、人社医保分局、总工会等单位有关人员组成的东莞常平“1·19”一般道路交通事故调查组，并聘请有关专家及邀请上海市宝山区人民政府派员参与此次事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证等，基本查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失、事

故性质和责任情况，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题提出了事故防范措施建议。

经调查认定，东莞常平“1·19”一般道路交通事故是一起因重型半挂牵引车驾驶人未确保安全通行及电动自行车驾驶人行经有非机动车道的路段而未走非机动车道造成的一般生产经营性道路交通责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事单位、车辆、驾驶人情况

1.沪 DS0876 号重型半挂牵引车（后牵引沪 BX172 挂号重型集装箱半挂车）涉事单位、涉事车辆及驾驶人基本情况

（1）涉事单位情况

上海国乐物流有限公司[1]成立于 2019 年 4 月 1 日，统一社会信用代码：91310113MA1GNDAWX6，法定代表人：郭景鹏，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），营业期限：2019 年 4 月 1 日至 2034 年 3 月 31 日，住所：上海市宝山区逸仙路 2816 号 1 幢 1 层 A4689 室，经营范围：道路货物运输等，该公司名下现共有 104 辆牵引车，106 辆挂车，均为营运车辆。

该公司持有《中华人民共和国道路运输经营许可证》，核发机

[1]上海国乐物流有限公司法定代表人：郭景鹏，男。
上海国乐物流有限公司安全负责人：刘晨晨，男。
上海国乐物流有限公司安全员：程宇豪，男。
上海国乐物流有限公司车管员：陈曦，女。

关：上海市宝山区城市交通运输管理所，发证日期：2023年6月16日，证件有效期至2027年6月15日，经营范围：普通货运，货物专用运输（集装箱）；道路大型物件运输。

经查，上海国乐物流有限公司与沈健东于2020年9月17日签订了《车辆挂靠合同》，甲方为上海国乐物流有限公司，乙方为沈健东，双方约定：乙方购置的沪DS0876号重型半挂牵引车（后牵引沪BX172挂号重型集装箱半挂车）挂靠在甲方从事运输业务，合同期为5年；乙方向甲方缴纳车辆行驶证年审、等级评定、二级维护、年审营运证、射频卡费用人民币3500元/年；乙方必须严格遵守法律、法规、行业规章及甲方制定的安全运输等企业管理制度，定期参加甲方组织的安全教育培训。

（2）涉事车辆情况

①沪DS0876号重型半挂牵引车[2]：品牌型号：豪沃牌ZZ4187V361HE1，使用性质：货运，登记注册日期：2020年9月15日，检验有效期至2024年9月30日，车辆登记所有人：上海国乐物流有限公司，登记住所：上海市宝山区逸仙路2816号1幢1层A4689室；车外廓长宽高：6465cm/2496cm/3850cm；整备质量：7500kg，准牵引总质量：34300kg。

[2] 该车投保（机动车交通事故责任强制保险）保险公司：华安财产保险股份有限公司上海分公司，保险期间自2023年9月7日0时至2024年9月7日0时止；该车投保（机动车商业保险）保险公司：华安财产保险股份有限公司上海分公司，险种：机动车第三者责任保险（保险限额：100万元），车上人员责任险（驾驶员）（保险限额：10万元/座*1座）。

该车辆持有《中华人民共和国道路运输证》，核发机关：上海市宝山区交通委员会，发证日期：2023年12月6日，有效期至：2026年9月18日。

经公安交通管理综合应用平台查询，该车三年来有非现场交通违法信息记录1宗（已处理），现场交通违法历史记录1宗（已处理），过往无交通事故历史记录。

②沪BX172挂重型集装箱半挂车：品牌型号：大运牌CGC9401TJZ372，使用性质：货运，登记注册日期：2020年9月16日，检验有效期至2024年9月30日，车辆登记所有人：上海国乐物流有限公司，登记住所：上海市宝山区逸仙路2816号1幢1层A4689室；车外廓长宽高：12600cm/2480cm/3850cm；总质量：40000kg；核定载质量：34500kg。

该车辆持有《中华人民共和国道路运输证》，核发机关：上海市宝山区交通委员会，发证日期：2023年9月22日，有效期至：2026年9月21日。

经公安交通管理综合应用平台查询，该车三年来有非现场交通违法信息记录0宗，现场交通违法历史记录0宗，过往无交通事故历史记录。

（3）涉事车辆驾驶人情况

驾驶人沈健东，男，持A2型机动车驾驶证，初次领证日期：

2000年6月3日，有效期限自2022年6月3日至长期。沈健东持有《道路运输从业资格证》，从业资格类别：经营性道路货物运输驾驶员、道路危险货物运输驾驶员、道路危险货物运输押运人员，发证机关：南通市交通运输局，有效期至2025年6月21日。

经公安交通管理综合应用平台查询，沈健东近三年来非现场交通违法信息记录5宗（已处理），现场交通违法历史记录0宗，过往无历史交通事故信息记录。

经查，在事故发生前沈健东于2024年1月19日4时30分从广州市花都区出发送货至深圳市坪山区，7时06分途经国道G220东深路东莞市常平镇司马中桥路段时，在直行车道通过绿灯时与一辆电动自行车发生碰撞。根据该车GPS行车数据显示，未发现沈健东存在疲劳驾驶的行为[3]。

经查，沈健东通过"运满满"软件平台接到货物运单，要求其到广东蒂姆森大健康科技有限公司将18吨洗发水运往深圳鑫宝通材料科技有限公司，总运费1400元。沈健东于2024年1月18日16时驾车到达广州市花都区花山镇华辉路11号之七（厂房）等待装货，待装货完毕后于21时驾车离开，把货物送往深圳市坪山区坑梓镇坪山大道6352号（厂房），事故发生时车辆总质量为35940kg，未超载。

[3] 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十二条第一款第七项：驾驶机动车不得有下列行为：……(七)连续驾驶机动车超过4小时未停车休息或者停车休息时间少于20分钟。

2. 东莞 B03802 号电动自行车及驾驶人基本情况

（1）涉事电动自行车情况

东莞 B03802 号电动自行车：车身颜色以黑色为主，车辆品牌：爱玛；车辆所有人：马琼丽。

（2）涉事电动自行车驾驶人情况

经查，马琼丽于 2024 年 1 月 19 日 6 时 50 分从东莞市桥头镇桥光大道北一街 48 号出发，在途经国道 G220 东深路东莞市常平镇司马中桥路段时发生交通事故。

（二）事故发生单位安全管理情况

上海国乐物流有限公司有建立安全生产责任管理制度、安全教育培训制度、安全会议制度，有建立安全生产管理领导小组架构，但缺少分管安全生产负责人的档案资料，未按规定对从业人员进行岗前教育培训，未建立岗前教育和培训档案，未进行岗前教育培训考核，未加强货运车辆及货运经营管理，未制定道路运输应急预案。

（三）事故发生经过

2024 年 1 月 19 日 7 时 06 分许，沈健东驾驶沪 DS0876 号重型半挂牵引车（后牵引沪 BX172 挂号重型集装箱半挂车）由东莞市桥头镇方向往樟木头镇方向行驶，途经国道 G220 东深路东莞市常平镇司马中桥路段时，与马琼丽驾驶的东莞 B03802 号电动自行车发生碰撞，造成马琼丽当场死亡及车辆损坏的交通事故。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

本起交通事故造成1人死亡，广东德方司法鉴定所法医病理司法分析意见书，死亡原因鉴定意见：被鉴定人马琼丽符合交通事故致全身多器官、组织损伤（尤其颅脑及颈、胸、腹部毁损伤）死亡。据统计，此次事故造成的直接经济损失约为人民币100万元（包含车辆损失和人身伤亡赔偿等）。

（五）其他情况

1.天气情况。2024年1月19日，星期五，东莞市天气为晴天。

2.道路情况。国道G220东深路东莞市常平镇司马中桥路段，国道四枝分叉口，道路设有交通信号灯、非机动车道标志、分隔线、人行横道线，中央设有护栏，道路设有60km/h限速标志，沥青路面，路面完好，干燥，为重点整治路段，道路的交通安全管理由东莞市交警支队常平大队负责，近三年该路段发生一起亡人交通事故（不含本起事故）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年1月19日7时07分33秒，市公安局指挥中心值班室接到报警，称在国道G220东深路东莞市常平镇司马中桥路段，半挂车与电动自行车发生碰撞，需要120出车救治。7时09分，市公安局指挥中心值班室将警情送达常平分局指挥中心，分局指挥中

心再将警情传达至分局土塘所民警刘辉、朱新。7时18分，常平指挥中心将警情报送给值班领导，并将警情再传达至常平交警大队领导谢运华、常平交警大队民警吴标。7时25分，事故中队民警吴标到达事故现场指挥处置，开展现场勘查与取证工作，在做好现场防护的同时，协助医护人员对伤员进行救治。8时10分，现场处理完毕，恢复交通。

（二）事故现场应急处置情况

事故现场应急处置情况除“事故信息接报及响应情况”部分内容所述外，14时许，常平镇委副书记罗成基，常平镇副镇长、镇公安分局局长钟锦志，市交警支队政委罗高雄、执法监督大队副大队长朱述利，常平镇公安分局副局长、交警大队大队长黄志勇，镇交警大队副大队长叶耀棠，联合镇应急管理分局、城管分局、交通分局、司马村委会、林村养护所等部门对1月19日亡人事故现场召开分析研判会。

（三）医疗救治和善后情况

2024年1月19日7时07分33秒，常安医院司马分院接到东莞市120中心报警，在国道G220东深路东莞市常平镇司马中桥路段发生交通事故，需要救护车。常安医院司马分院立即派车出诊，于7时20分到达现场，到现场后立即对伤员进行抢救。经检查，伤者已死亡。

事故发生后，交警部门成立事故善后工作领导小组，组织人员

全力做好死者家属的慰问安抚工作，事故各项善后工作平稳有序开展。死者尸体已于2024年2月4日火化，同时死者家属正与涉事车方代表及车辆投保保险公司协商赔偿事宜。

2024年2月29日，东莞市公安局交通警察支队常平大队出具《道路交通事故认定书》，认定在此次事故中，当事人沈健东负此次事故的同等责任，当事人马琼丽负此次事故的同等责任。

东莞市公安局交通警察支队常平大队已将《道路交通事故认定书》送达各方当事人，其中当事人沈健东因对事故责任有争议于2024年3月14日向东莞市公安局交通警察支队提出复核，2024年3月28日，东莞市公安局交通警察支队出具道路交通事故认定复核结论，决定维持原道路交通事故认定。

（四）事故应急处置评估

经评估，此次事故的信息报送及时，公安机关和医疗部门响应迅速、现场处置得当有序，救援及勘查过程未发生交通拥堵及次生衍生事故，无救援人员伤亡，事故应急处置得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

当事人沈健东驾驶机动车未确保安全通行[4]。当事人马琼丽（死者）驾驶非机动车行经有非机动车道的路段未走非机动车道[5]。

[4]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款：机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

[5]《中华人民共和国道路交通安全法》第五十七条：驾驶非机动车在道路上行驶应当遵守有关交通安全的规定。非机动车应当在非机动车道内行驶；在没有非机动车道的道路上，应当靠车行道的右侧行驶。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.驾驶员乙醇和毒品检测结果

（1）2024年1月19日，东莞市公安局交通警察支队常平大队委托广东至信司法鉴定所对沈健东血液中乙醇含量进行鉴定。鉴定意见是：送检的沈健东血液中未检出乙醇。

（2）2024年1月19日，东莞市公安局交通警察支队常平大队委托广东至信司法鉴定所对沈健东毒品定性分析进行鉴定。鉴定意见是：送检的沈健东血液中未检出本次鉴定涉及的15种常见毒品及代谢物。

2.涉事车辆检验检测情况

（1）2024年1月20日，东莞市公安局交通警察支队常平大队委托广东至信司法鉴定所对悬挂“东莞B03802”号爱玛牌电动自行车的车辆类型（属性）进行鉴定。鉴定意见是：受检的悬挂“东莞B03802”号爱玛牌电动自行车属于超标电动自行车。

经查，悬挂“东莞B03802”号爱玛牌电动自行车的整车质量称重[6]，约63.1kg，超出GB17761-2018《电动自行车安全技术规范》的相关要求，由于车辆所有人马琼丽在此事故中已死亡，现有条件无法调查车辆改造导致超标的具体原因。

（2）2024年1月20日，东莞市公安局交通警察支队常平大队委托广东至信司法鉴定所对悬挂“东莞B03802”号爱玛牌电动自

[6]《电动自行车安全技术规范》第六条第一款第（一）项：装配完整的电动自行车的整车质量应当小于或等于55kg。

行车的安全技术性能进行鉴定。鉴定意见是：受检的悬挂“东莞B03802”号爱玛牌电动自行车制动系统、转向系统、灯光系统均符合GB17761-2018《电动自行车安全技术规范》的相关要求。

（3）2024年1月20日，东莞市公安局交通警察支队常平大队委托广东至信司法鉴定所对沪DS0876号豪沃牌重型半挂牵引车（后牵引沪BX172挂号大运牌重型集装箱半挂车）的安全技术性能进行鉴定。鉴定意见是：受检的沪DS0876号豪沃牌重型半挂牵引车制动系统、转向系统、灯光系统均符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关要求；沪BX172挂号大运牌重型集装箱半挂车制动系统、灯光系统均符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关要求。

3.其他检验检测情况

（1）2024年1月20日，东莞市公安局交通警察支队常平大队委托广东至信司法鉴定所对沪DS0876号豪沃牌重型半挂牵引车（后牵引沪BX172挂号大运牌重型集装箱半挂车）与悬挂“东莞B03802”号爱玛牌电动自行车的碰撞形态进行鉴定。鉴定意见是：向前行驶的沪DS0876号豪沃牌重型半挂牵引车（后牵引沪BX172挂号大运牌重型集装箱半挂车）右侧前部与其右侧同向行驶的悬挂“东莞B03802”号爱玛牌电动自行车左侧前部发生接触、碰撞，碰撞后悬挂“东莞B03802”号爱玛牌电动自行车向左倒地并被沪

DS0876号豪沃牌重型半挂牵引车（后牵引沪BX172挂号大运牌重型集装箱半挂车）右侧轮碾压的事故形态可以成立。

（2）2024年1月20日，东莞市公安局交通警察支队常平大队委托广东至信司法鉴定所对沪DS0876号豪沃牌重型半挂牵引车（后牵引沪BX172挂号大运牌重型集装箱半挂车）发生事故前的行驶速度进行鉴定。鉴定意见是：事故前沪DS0876号豪沃牌重型半挂牵引车（后牵引沪BX172挂号大运牌重型集装箱半挂车）的行驶速度约为26km/h。

（3）2024年1月20日，东莞市公安局交通警察支队常平大队委托广东至信司法鉴定所对悬挂“东莞B03802”号爱玛牌电动自行车发生交通事故前的行驶速度进行鉴定。鉴定意见是：事故前悬挂“东莞B03802”号爱玛牌电动自行车的行驶速度约为28km/h。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场视频资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害等因素影响。

四、有关责任单位存在的主要问题及履职情况

（一）事故单位存在的问题

上海国乐物流有限公司存在“事故发生单位安全管理情况”中所述的相关问题。

（二）东莞市公安局交通警察支队常平大队

东莞市公安局交通警察支队常平大队2023年1月1日至12月31日共查处各类交通违法行为240232宗，其中现场违法行为214114宗，违停26118宗，暂扣各类违法车辆4653辆，其中查处电驱动两轮车（机动车）195辆，电动自行车（非机动车）504辆，重型半挂牵引车1827辆；治安拘留173人，刑事拘留482人。2023年1月1日至12月31日，辖区共发生道路交通事故122宗，交通事故死亡人数16人，受伤人数89人，财产损失17.8万元。

（三）东莞市交通运输局常平分局

东莞市交通运输局常平分局2023年1月1日至12月31日期间牢固树立安全发展理念，紧抓安全生产工作不放松，把安全生产工作贯穿各项工作始终。对全镇712家道路运输企业开展全面复工复产安全生产检查，其中涉及2家危运企业、2家汽车客运站、37家驾驶员训练场、60家普通货运企业、307家维修企业、304家货运代理企业；检查各类道路运输企业257家，排查安全隐患74处，发出限期整改通知书40份，立案查处各类道路运输案件164宗，安全生产执法案件2宗，联合查处泥头车超限超载595宗，监督卸货5022.65吨。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

马琼丽，驾驶非机动车行经有非机动车道的路段未走非机动车

道，对事故发生负有直接责任，鉴于马琼丽在事故中已死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故有关人员和单位的行政处罚建议

1.沈健东，驾驶机动车未确保安全通行，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款的规定，建议东莞市公安局交通警察支队常平大队依法对沈健东进行行政处罚。

2.上海国乐物流有限公司，作为涉事车辆的所属单位，存在“事故发生单位安全管理情况”中所述的相关问题，建议由上海市宝山区交通运输管理部门对上海国乐物流有限公司依法处理。

（三）其他处理建议

1.建议函告上海宝山交通运输管理局约谈上海国乐物流有限公司主要负责人，要求企业落实安全生产主体责任，加强对从业人员的道路运输安全教育培训，强化对下属车辆和驾驶人员的安全管理。

2.建议东莞市公安局常平分局局长对东莞市公安局交通警察支队常平大队负责人进行约谈，督促其加强路面查处力度，严厉查处电动自行车未登记上路行驶、违法载人、不戴头盔、逆向行驶、不走非机动车道等违法行为。

事故涉及其他法律责任，如构成民事侵权、视同工伤等责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

六、事故主要教训

当事人沈健东驾驶机动车未确保安全通行，当事人马琼丽驾驶非机动车行经有非机动车道的路段未走非机动车道，双方当事人都没有做到安全规范驾驶，导致事故发生。为防止此类事故的发生，各级交通管理部门要加大道路交通安全法律、法规的宣传教育，防止此类事故的再次发生。上海国乐物流有限公司安全生产管理制度落实不到位，暴露出该公司安全管理不到位，各行政职能部门要加强对该运输企业的全面检查、监督，不懒政、不推诿，履行各自行政管理职责，强化源头把控，隐患排查治理到位，有效预防事故的发生。

七、事故整改和防范措施

（一）进一步加大执法力度

交警和交通部门要举一反三，进一步加强对重点道路的巡逻管控，特别要针对超标电动自行车、摩托车、货车、客车、危化品车、校车等重点车辆开展交通及运输安全大排查大整治。强化道路交通安全执法，严厉打击和整治电动自行车违法载人、不走非机动车道、超速超员超载、疲劳驾驶、货车违法行驶等各类交通违法行为，切实规范道路运输车辆的通行秩序。

（二）进一步落实道路货运安全生产主体责任

建议上海市宝山区交通运输部门针对个人挂靠公司名下的货

运车辆建立健全安全生产管理制度，尤其针对长期在异地营运的货运车辆加强管控，要将责任落实到车辆经营者，督促其对个人挂靠公司名下车辆日常监管到位，及时消除车辆安全隐患，并督促其对驾驶员做好安全驾驶培训。

（三）进一步加强驾驶员安全管理和培训工作

交通运输主管部门要督促道路运输企业加强对从业人员的安全生产教育和培训工作，从严要求、从严考核、从严管理，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位安全操作技能并提升从业人员安全操作意识和突发事件应对处置能力。交通安全协会、驾驶员协会等交通安全组织要积极协助公安交通部门积极探索社会车辆驾驶员交通管理工作机制，扩大对社会车辆驾驶员交通安全管理的覆盖面。媒体要加强事故警示教育力度，广泛宣传酒驾、醉驾、毒驾、超速等严重交通违法行为造成的危害，提升驾驶员安全意识。加强“两员两站”建设，积极发挥劝导作用，使遵章守法成为驾驶员的行为自觉。

（四）进一步强化交通安全宣传教育

交警等部门要切实加大宣传教育力度，大力开展交通安全进单位、进社区、进农村、进学校、进家庭等“五进”宣传工作，利用好微博、微信、广播电视、电子显示屏等多种宣传载体和媒介，广泛宣传交通安全知识，提高全社会交通参与者的安全意识，自觉抵制

醉酒、酒后驾驶、超员、超载、超速驾驶、疲劳驾驶等严重交通违法行为，警示教育广大驾驶员。